

감사결과처분요구서

일련번호	5	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	○명	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△국립공원사무소 (○○○처 ○○○부, △△△국립공원사무소)	처분요구일자	2017. 6. 15.	회신기일	2017. 7. 14.

○○○처 ○○○○○부, △△△국립공원사무소
(신분상 ○○, 행정상 통보)

제 목 무단 토지형질변경 고발건 가중처벌 기준 미적용
관 계 기 관 ○○○처 ○○○○○부, △△△국립공원사무소
내 용

1. 현황 및 지적내용

- 우리공단 『국립공원 내 불법·무질서 행위 단속규칙』 제11조(가중처벌)에 따라 공원구역(공원자연보전지구 및 공원자연환경지구의 경우에 한한다.)에서 토지를 300㎡이상 불법형질변경한 자는 대하여는 「환경범죄의단속에관한특별조치법」 제4조2항에 따라 가중처벌을 요청하여야 함.
- 자원2242-20237호(2004.04.24)에 따라 국립공원내 위법시설물 정비 및 무질서행위 단속계획을 시달하면서 300㎡ 이상 불법형질변경 행위에 대하여는 자연공원법 및 환경범죄의 단속에 관한 특별조치법을 함께 적용하여 고발하도록 지시함.
- △△△국립공원사무소는 2014.5.2. ○○ ○○시 ○○면 ○○리 ○○○번지 공원자연환경지구내 불법 수목훼손(벌목) 및 토지형질변경(495㎡) 행위자를 고발하면서 훼손면적이 300㎡를 초과하여 고발장에 환경범죄의단속에관한특별조치법을 적용하여 가중처벌을 요청하여야 하나 특별법을 적용하지 않고 자연공원법만을 적용하여 고발한 사실이 있음.

2. 조치할 사항

- 행정상 통보(단기조치 : 1개월 이내) 【△△△국립공원사무소】
 - △△△국립공원사무소장은 국립공원 내 불법·무질서 행위 단속규칙 숙지 및 재발방지 직원교육 실시
- 신분상 ○○(단기조치 : 1개월 이내) 【○○○처 ○○○○○부】
[관련자]

직 급	성 명	담당업무	현 근무처	처분요구	비고
일반직 ○급	○○○	불법	○○○국립공원사무소	○○	